

Практическое занятие 1 (в формате дискуссии).

Тема: Понятие и признаки государства.

Цель: глубокое и всестороннее изучение и усвоение студентами основных вопросов теории происхождения государства, признаков и характеристик государства; обобщение итогов дискуссии о природе и теориях происхождения государства.

Вопросы для обсуждения:

1. Возникновение государства. Понятие государства.
2. Типы государства. Формы государства, формы правления и формы национально-государственного и территориального устройства.
3. Функции государства, их классификация, внутренние и внешние функции.
4. Механизм (аппарат) государства.

Темы научных сообщений и докладов:

1. Власть и социальные нормы в догосударственный период развития общества.
2. Происхождение права, его сущность и социальное назначение.
3. Исторические предпосылки (причины) возникновения государства.
4. Сущность государства и его роль в обществе.
5. Государственная власть как разновидность социальной власти.
6. Пределы вмешательства государства в личную жизнь граждан.
7. Государство в политической системе общества.
8. Гражданское общество и государство.
9. Механизм государства и органы внутренних дел.
10. Формы территориально-государственного устройства.
11. Современные формы правления.

Тестовые задания (правильный ответ необходимо обосновать ссылкой на конкретную статью или доктринальный источник):

1. Общеобязательное, формально определённое правило поведения, обеспеченное силой государственного принуждения это :
А. Норма права
Б. Норма морали
В. Религиозное установление
Г. Правило этикета
2. Что из нижеперечисленного не является элементом нормы права :
А. Гипотеза
Б. Концепция
В. Диспозиция
Г. Санкция

3. Юридически значимые условия, при наступлении которых норма права подлежит применению, определены :

- А. Диспозицией правовой нормы
- Б. Гипотезой правовой нормы
- В. Конъюнкцией правовой нормы
- Г. Реквизитами нормативного акта

4. Полная дееспособность по российскому гражданскому праву наступает :

- А. С 14 лет
- Б. С 16 лет
- В. С 18 лет
- Г. С 21 года

5. Меры ответственности за несоблюдение правовых предписаний устанавливаются :

- А. Диспозицией правовой нормы
- Б. Правосознанием
- В. Санкцией правовой нормы
- Г. Правовым обычаем

6. Одним из источников российского права признаётся :

- А. Правовой ритуал
- Б. Правовые традиции
- В. Обычаи делового оборота
- Г. Юридические обряды

7. Действующая Конституция Российской Федерации принята :

- А. В 1977 году
- Б. В 1993 году
- В. В 2000 году
- Г. В 2020 году

8. Содержание правоотношения составляют :

- А. Участники правоотношения
- Б. Объекты, на которые направлено правоотношение
- В. Права и обязанности участников правоотношения
- Г. Все вышеперечисленное

9. Постановления Правительства Российской Федерации :

- А. Являются законодательными актами
- Б. Являются подзаконными актами
- В. Являются правовыми обычаями
- Г. Источниками права не являются

10. В соответствии с действующей Конституцией Российская Федерация это:

- А. Демократическое правовое государство с республиканской формой правления
- Б. Парламентская монархия с республиканской формой правления
- В. Союз независимых государств, объединённых общей историей
- Г. Первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян.

11. Внешняя форма выражения содержания правовых норм это:

- А. Правоотношение
- Б. Государство
- В. Источник права
- Г. Правосознание

12. Высший федеральный орган представительной власти в России это:

- А. Национальное собрание
- Б. Федеральное собрание
- В. Палата лордов
- Г. Конгресс.

13. Президент РФ имеет право издавать нормативные правовые акты в форме:

- А. Рескриптов
- Б. Эдиктов
- В. Указов
- Г. Законов

14. Система права представляет собой :

- А. Совокупность отраслей права
- Б. Совокупность правовых теорий и концепций
- В. Совокупность законодательных и подзаконных актов
- Г. Совокупность органов государственной власти

15. Правом издания законов наделены:

- А. Органы представительной власти
- Б. Органы исполнительной власти
- В. Органы судебной власти
- Г. Органы местного самоуправления

Практические задачи:

Задание 1.

Ознакомьтесь со статьей 1 Конституции РФ.

Какие характеристики России перечислены в этой статье? Что они означают?

Задание 2.

На основе применения различных категорий права **постройте в виде системы (схематически) типологию форм государства с кратким разьяснением** элементов: форма государства, форма правления, децентрализованное, монархия, смешанная, форма государственного устройства, политический (государственный) режим, авторитарный, республика, абсолютная, ограниченная (конституционная), президентская, федерация, парламентская, унитарное государство, централизованное, конфедерация, тоталитарный, демократический.

Задание 3.

В данных утверждениях вставьте пропущенное слово:

А) Для большинства современных государств характерна _____ форма правления.

Б) _____ Монархия _____ предполагает наследственный порядок получения власти, е. пожизненность, сосредоточение всей полноты государственной власти в одних руках.

В) В современном мире преобладает _____ форма государственного устройства.

Г) Современная Россия имеет форму государственного устройства _____
Д) _____ является непрочным политико-территориальным образованием.

Контроль результатов самостоятельной работы студентов – выборочная проверка выполнения заданий.

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций – собеседование по теме семинара, научное сообщение, доклад.